T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 91708280-20609-GNL.YZ.DS GENEL TALİMAT-E.2591703 04/05/2016
Konu : Bazı iş kollarında asgari işçilik oranı tespiti.

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.....

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde; işverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edileceği, söz konusu tespitlerin Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılacağı,

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işverenler tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Kurumca araştırılacağı,

Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacağı, asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde, Kurum teknik elamanlarından dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye olmak üzere toplan yedi teknik elamandan oluşan, Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulacağı,

hükme bağlanmıştır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale edilen diş protez, MR görüntüleme, radyoloji, gemi yapımı gibi işkollarına ait oranların Asgari İşçilik Oranları Gösterir Tebliğ eki listede bulunmaması nedeniyle ünitelerimizde yapılması gereken yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığına ilişkin araştırma işlemi yapılamadığından, konuya ait gerekli belgeler asgari işçilik tespit komisyonuna intikal ettirilmektedir. Fakat asgari işçilik tespit komisyonunca, komisyonlarında söz konusu konularda uzman üye bulunmadığından asgari işçilik oranının belirlenemediği belirtilerek dosyalar ünitelerimizce iade edilmektedir.

Asgari işçilik tespit komisyonunca iade edilen işyeri dosyaları, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının tespitini teminen Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
ANKARA
Adres : Milhatpaşa Cad. No: 7
Telefon : 0312 458 80 12
E-Posta : aidb@sgk.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi : Şükrü KOCAKAPLAN Şube Müdürü V.
Asgari İşçilik Daire Başkanlığı
Faks : 0312 433 43 97
Web : www.sgk.gov.tr

Başkanlıklarına intikal ettirilmektedir. İlgili Grup Başkanlıklarınca müfettişlik bilgi ve birikimi kapsamında, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının bildirilip bildirilmediği yönünde incelemenin yapılmasını müteakip düzenlenen rapora göre ilgili müdürlüklerce işlem yapılmakta, Kurum Müfettişince de işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının tespit edilemediğinde ihbar, şikayet, şüphe bulunmaması halinde bildirilen işçilikle yetinilmektedir.

2011-13 sayılı Genelgenin 10/12/2013 tarihli, 2013/41 sayılı Genelge ile değişik 9.25 maddesi gereğince yürütülen yukarıda da belirtilen işlemlerin sonuçlandırılmaları çok uzun zaman aldığından, işverenlerin sızlanmalarına, Kurumumuzun emek, zaman ve prestij kaybına yol açtığı dikkate alınarak Kurum Başkanlık Makamının 27/04/2016 tarihli, 6474882 sayılı OLUR'ları ile;

Bu güne kadar asgari işçilik tespit komisyonumuzca asgari işçilik oranı tespit edilmeyen ihale konusu işlerden; diş protez, MR görüntüleme, radyoloji, gemi yapımı işkollarında asgari işçilik oranı belirleninceye kadar işçilik oranının tespiti için ünitelerimizce ilgili dosyaların asgari işçilik tespit komisyonlarına gönderilmeden doğrudan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına gönderilerek ilgili Grup Başkanlıklarınca, müfettişlik bilgi ve birikimi kapsamında, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının bildirilip bildirilmediği yönünde gerekli incelemenin yapılmasını müteakip düzenlenecek rapora göre işlem yapılması, Müfettişce işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının tespit edilememesi halinde ise yapılan işle ilgili ihbar, şikayet, şüphe bulunmaması durumunda bildirilen işçilikle yetinilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ahmet AÇIKGÖZ
Genel Müdür

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
ANKARA
Adres : Mithatpaşa Cad. No: 7
Telefon : 0312 458 80 12
E-Posta : aidb@sgk.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi : Şükrü KOCAKAPLAN Şube Müdürü V.
Asgari İşçilik Daire Başkanlığı
Faks : 0312 433 43 97
Web : www.sgk.gov.tr